



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:

BOCCIOLINI LUIGI, Presidente

DE LUCA SILVIO, Relatore

MODENA MARCO, Giudice

in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1042/2023 depositato il 22/12/2023

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrare - Riscossione - Firenze - Via Riguccio Galluzzi 30 50134 Firenze FI

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239012721070000 GIOCHI-LOTTERIE
- PIGNORAMENTO n. 04184202300002943001 GIOCHI-LOTTERIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190031452564000 IMPOSTA UNICA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190035465316000 IMPOSTA UNICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120210025410661000 IMPOSTA UNICA 2013

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220017273750000 IMP.UNICA SCOMM 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230008777371000 IMP.UNICA SCOMM 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Società_1 quale obbligata solidale della società Ricorrente_1 Snc di Nominativo_1 e Rappresentante_1", (Centro Trasmissione Dati o CTD), ricorre avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio Monopoli per la Toscana di cui in epigrafe, relativi all'imposta unica sulle scommesse per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013.

I ricorrenti rappresentano che:

- "Ricorrente_1 Snc" ha concluso con la società Società_1, un contratto in forza del quale la prima si impegna a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Società_1;
- che nel corso dell'anno, l'Ufficio avviava nei confronti del Centro Trasmissione Dati una verifica fiscale in materia di Imposta Unica sulle scommesse;
- che in data 22.12.2020, è stato notificato a Società_1, in qualità di soggetto considerato

obbligato in solido con il CTD, l'atto impugnato.

In relazione all'atto impugnato la ricorrente espone le seguenti censure:

- I. difetto di legittimazione attiva derivante da incompetenza territoriale;
- II. nullità dell'avviso di accertamento per violazione art. 7 statuto dei diritti del contribuente - insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso
- III. nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in ius;
- IV. nullità dell'avviso di accertamento per erronea indicazione del soggetto sottoposto a verifica;
- V. nullità dell'avviso di accertamento per erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'ufficio;
- VI. nullità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014;
- VII. assenza del presupposto soggettivo dell'imposta unica;
- VIII. assenza del presupposto territoriale dell'imposta unica;
- IX. incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario;
- X. incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione;
- XI. illegittimità delle sanzioni.

In conclusione, chiede:

1) in via pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al seguente quesito di diritto che potrebbe presentare il seguente tenore:

«Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, n particolare, aventi le caratteristiche della società Società_1, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;

2) sempre in via pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

3) ancora in via pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta al quesito di diritto, che potrebbe venire così formulato: «Se l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, gli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, ed i principi di leale collaborazione tra gli Stati Membri e dell'interpretazione conforme allo scopo del diritto dell'Unione, ostino al mantenimento in vigore di un'imposta nazionale sui giochi e sulle scommesse del tipo dell'italiana Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998, la cui disciplina denota i caratteri di un'imposta sul volume d'affari»;

4) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato nei confronti di Parte ricorrente per difetto di legittimazione attiva derivante da incompetenza territoriale;

5) in via ulteriormente preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente;

6) in via ancora preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione dei medesimi atti in lingua inglese e, per l'effetto, annullare l'avviso impugnato oiché emesso in violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e della Convenzione CEDU;

7) in via ancora preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per erronea indicazione del soggetto sottoposto a verifica;

8) in via sempre preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per erronea determinazione imposta unica;

9) in via ancora preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per errata applicazione art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014;

10) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto

per l'applicazione dell'Imposta Unica;

11) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;

12) in via subordinata, disapplicare gli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;

13) in via subordinata, disapplicare gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/1998 per contrarietà all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE nonché agli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, ed ai principi del primato del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;

14) in via ulteriormente gradata, annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/1998,

con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e disposizione ex art. 93, comma 1, c.p.c., della distrazione delle spese di lite e degli onorari

liquidati in favore dell'avv. Nominativo_2

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Toscana si è costituita in giudizio contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e conseguente conferma del proprio operato, con vittoria di spese.

Con estesa memoria ricostruisce l'intero iter della fase accertativa e la normativa che disciplina la materia, oltre alla ormai numerosissima giurisprudenza che si è andata formando ad ogni livello a conferma della bontà del proprio operato e della debenza dell'imposta accertata.

Quanto all'esistenza del presupposto oggettivo, è di tutta evidenza il rapporto tra la ditta accertata, quale centro Trasmissione Dati e la Società_1 nell'attività di raccolta giochi e scommesse, avvalendosi di locali aperti al pubblico negli anni considerati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria ritiene che i ricorsi debbano essere respinti, non rilevando motivi per discostarsi dal costante orientamento della Suprema Corte che si è pronunciata in subiecta materia con diverse statuizioni (così, Cass. civ., sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757; 2 aprile 2021, n. 9144; 12 aprile 2021, n. 9530) in materia che confortano l'altrettanto costante orientamento di questa CGT, oltre che della medesima Sezione, cui si intende dare continuità, anche in considerazione dei più recenti precedenti che proseguono l'indirizzo assunto nelle sentenze meno recenti.

In primo luogo, infondate appaiono tutte le censure relative all'incompatibilità dell'ordinamento nazionale con l'ordinamento eurounitario, nonché di legittimità costituzionale.

Per quanto attiene ai dubbi di conformità all'ordinamento eurounitario, la Corte ritiene che debbano essere richiamate, condividendole, le affermazioni della Suprema Corte (per tutte n. 8757/2021 cit., par. 11 della parte in diritto) che danno atto della infondatezza delle prospettate "frizioni" della normativa col diritto dell'Unione Europea alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza unionale, da ultimo CGUE, Prima Sezione, 26 febbraio 2020, C-788/18, che ha risolto la questione pregiudiziale sollevata dalla CTP di Parma con ordinanza del 26 ottobre 2018, n. 565/2018, affermando la conformità all'ordinamento eurounitario della legislazione italiana, in materia, nei seguenti termini:

"L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.

In particolare, con riferimento alla censura relativa al preteso contrasto con l'art. 56 TFUE della disposizione recata dall'art. unico, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, l'infondatezza deriva dalla ricostruzione sistematica del quadro normativo.

Infatti, tale disposizione si inserisce in un contesto nell'ambito del quale il legislatore nazionale ha consentito ai CTD di poter regolarizzare la propria posizione, inserendosi tra l'altro nel sistema del totalizzatore nazionale e corrispondendo di conseguenza l'imposta sulla base di elementi certi e verificabili nell'ambito di tale sistema. Dall'altro, il legislatore ha previsto per coloro che non volessero regolarizzare la propria posizione, che quindi

continuano a svolgere attività per un volume sensibilmente maggiore a quanto avviene nel circuito del totalizzatore nazionale, di corrispondere l'imposta in una misura stabilita per legge (triplo della media provinciale dell'anno precedente), con valore di presunzione legale del volume di scommesse trattate; in sostanza ciò deriva dalla scelta del CTD nazionale e dell'operatore di scommesse estero di non rendere disponibile la documentazione, non partecipando al sistema del totalizzatore nazionale.

Tale sistema non appare in nulla confliggere con l'ordinamento eurounitario relativo alla libera prestazione dei servizi, che comunque vengono prestati, ma assoggettati a trattamento fiscale diverso in ragione di una scelta dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, sia in via principale che sussidiaria. Pertanto, non si ravvisano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, previo il rinvio pregiudiziale, anche perché in quanto la prospettazione di parte ricorrente contiene censure dirette alla predetta sentenza della CGUE, Prima Sezione, 26 febbraio 2020, C-788/18, che da un lato integrano un diretto gravame che, evidentemente, esula dalla giurisdizione di questa CTP, e dall'altro, si appalesano infondate come, rilevato dalla prefata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ibidem).

Per le medesime ragioni, fondate in sostanza sulla scelta dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta, sia in via principale che sussidiaria, rendono manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della CGUE, la richiesta di remissione degli atti, al fine della disapplicazione della normativa contenuta nell'art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010, per violazione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. e di rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità tra il D. Lgs. n. 504/1998, ed il disposto dell'art. 401 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28/11/2006, non possono essere prese in considerazione dalla Commissione in quanto infondate, anche per le medesime ragioni richiamate al riguardo dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte.

Per quanto concerne la censura di incompetenza territoriale, anche il presente motivo deve ritenersi infondato, siccome privo di indicazione delle norme su cui si radicherebbe il dedotto vizio, peraltro a fronte della esaustiva affermazione della resistente che rappresenta come l'Ufficio dei Monopoli per la Toscana è una struttura di rango dirigenziale con competenza su tutto il territorio della regione Toscana.

Anche il motivo relativo al presunto vizio di violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 si appalesa infondato, non foss'altro perché, come confermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte n. 8757/2021 cit., par. 3 della parte in diritto) la parte avendo presentato tempestivo ricorso innanzi alla competente CTP. Né può omettersi di evidenziare che da lungo tempo è pacifico in giurisprudenza che "In tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione (per tutte, Cass. civ., sez. trib., 30 luglio 2008, n. 20634).

Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione in lingua straniera dell'avviso, ne deve essere predicata l'infondatezza. Alla stregua dei principi confermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. per tutte Cass. civ. Sez. V, 2 aprile 2021, n. 9144) il motivo è infondato, in quanto risulta dal ricorso come parte ricorrente, ancorché soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia (per quanto nulla si dica in atto in ordine alla conoscenza o meno della lingua italiana da parte dei propri amministratori, circostanza che andava quantomeno dedotta dal contribuente), abbia in concreto svolte le proprie articolate difese, contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato; con ciò, parte ricorrente ha dimostrato di avere adeguatamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto impugnato, le cui motivazioni sono state prima comprese e poi contestate con il presente ricorso; peraltro ove anche sussistesse, il vizio, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26407 del 19 ottobre 2018) è in concreto sanato, ove il destinatario abbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, un procedimento volto alla difesa dei propri diritti, come avvenuto nella specie. D'altro canto, va osservato che a tale motivazione si aggiunge quella secondo cui, come correttamente ritenuto, tra l'altro, dalla CTR Sicilia con sentenza n. 1847/10 del 2.5.2018, oltre che da questa CTP (per tutte, sez. 3, n. 808/2018, cit.), non esiste un principio d'ignoranza della lingua italiana in caso di

soggetti stranieri, che, dunque, a proprie spese, ben possono farsi assistere da un interprete per la traduzione degli atti stragiudiziali; e, nel caso di specie, è in atti il contratto di servizio concluso tra ditta e società ricorrenti, redatto in lingua italiana, della quale, dunque, si deve ritenere avere conoscenza la società straniera. Peraltro, va poi osservato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato un'indagine fiscale tesa ad accertare il corretto assolvimento dei versamenti dovuti a titolo di imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D. lgs. 504/98, conclusasi col PVC richiamato in atti. Risulta che la parte ricorrente, nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, è stata resa edotta dai verbalizzanti di tutte le garanzie a favore dei contribuenti in caso di controlli fiscali, e di tutti gli obblighi a carico, quali l'esibizione della documentazione richiesta e le conseguenze derivanti dalla mancata esibizione di detti atti.

Appare infondato anche il quarto motivo di ricorso relativo alla pretesa erronea indicazione del soggetto sottoposto a verifica.

Infatti, come eccepito dalla resistente, l'esercizio denominato "Società_1" ubicato a Poggibonsi (SI) in Indirizzo_1, cioè presso la sede del CTD gestito dal Sig. Nominativo_3, la cui sede coincide (Indirizzo_1 in Poggibonsi (SI).

Palesamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso relativo all'erronea determinazione dell'imposta unica, - peraltro formulato in modo apodittico e senza alcuna motivazione.

Anche il motivo di ricorso, concernente l'errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, si presenta infondato. Infatti, la censura si risolve in una critica della disposizione normativa, e non della sua applicazione da parte dell'amministrazione, giacché questa vi si è puntualmente attenuta.

In ordine ai motivi di ricorso, relativi all'assenza dei presupposti, soggettivo e territoriale (oggettivo) per l'applicazione dell'imposta de qua, parimenti ne va dichiarata l'infondatezza come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte n. 8757/2021 cit., para 10.1 della parte in diritto). Infatti, occorre evidenziare come, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs 504/98, l'imposta Unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, riferiti a qualunque evento, e che, in base al comma 66, lett. a), della L. n. 220/2010, il suddetto art. 1 è applicabile, e quindi l'imposta è dovuta, ancorché la raccolta del gioco avvenga in assenza delle previste concessioni da parte dell'Agenzia resistente, cioè esercitata in modo abusivo - in caso contrario, oltretutto, si finirebbe col privilegiare tale ipotesi rispetto a quelle di raccolta regolare.

Nel caso in esame, vanno, pertanto, considerati soggetti passivi d'imposta coloro che operano per conto proprio o per conto terzi nel novero delle scommesse, anche in mancanza di concessione, e non il soggetto per conto del quale è esercitata l'attività, che è obbligato in solido – nella specie la soc. Società_1.

Quanto al presupposto oggettivo, è di tutta evidenza che il CTD ha svolto, per gli anni in contestazione, un'attività di raccolta giochi e scommesse, avvalendosi di locali aperti al pubblico. Ciò premesso, va osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, ha ritenuto tassabili, a partire dal 1° gennaio 2011, il bookmaker ed i centri scommesse (CTD), anche se collegati a società non autorizzate in Italia, che gestiscono con qualsiasi mezzo, anche telematico per conto di terzi con sede all'estero, i concorsi pronostici e le scommesse. Peraltro, va poi osservato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato un'indagine fiscale tesa ad accertare il corretto assolvimento dei versamenti dovuti a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D. lgs. 504/98, conclusasi col PVC richiamato in atti.

Da ultimo, anche la censura in merito alle sanzioni deve essere disattesa. Al riguardo come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. per tutte n. 8757/2021 cit., par. 17 della parte in diritto) appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questa CTP (per tutte, sez. 3, 6 febbraio 2020, n. 116; 20 novembre 2019, n. da 873 a 882, 14 novembre 2018, n. 1013, 25 ottobre 2018, n. 933, 17 ottobre 2018, n. 896, 26 settembre 2018, nn. 840, 841, 842, 843, 845, 846, 19 settembre 2018, n. 807 e 808, 12 settembre 2018, n. 787 e n. 788, che rigetta integralmente i ricorsi anche su tale aspetto, sul presupposto che "A seguito dell'intervento legislativo contenuto nel L. 220/2010, l'incertezza interpretativa delle norme è stata risolta e di conseguenza negli esercizi successivi non vi era dubbio sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative, con la conseguenza che è sanzionabile la condotta del contribuente che non si è attenuto ad esse." (C.T.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 28 febbraio 2019 n. 964/25/2019).

Deve infine porsi in risalto che la giurisprudenza della CTR Toscana (sent. 24 febbraio 2020, n. 247/1/2020;

20 luglio 2020, n. 509/3/2020; sez. 5, 21 settembre 2020, n. 620, nonché quella allegata dalla resistente) conferma la fondatezza dell'orientamento di questa CTP, cui l'odierna sentenza si informa, nonché l'inconferenza della sentenza Cass. pen., sez. 3, 9 luglio 2020, n. 25439, come confermato ora dalla più volte menzionata giurisprudenza della Suprema Corte.

Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati con condanna della resistente alle spese di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.000.